

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

Preparación de la undécima consulta

Lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Undécima consulta de los Estados Miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) (2024-2025)

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

1. Introducción

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, se ajustan al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado en el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional en 2015. El ODS 4 busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes de los países sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la undécima consulta.

2. Alcance de la consulta

Habida cuenta de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación sea realmente inclusiva para todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Esto es particularmente cierto en el contexto actual, en el que los países se esfuerzan por recuperarse de la interrupción del aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. Las medidas concretas adoptadas por los países en consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a la aplicación de la agenda Educación 2030.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, se están invirtiendo esfuerzos en velar por que

las directrices incluyan los componentes de las metas y sean una valiosa contribución al seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de las metas del ODS 4.

La Convención no solo se ajusta plenamente al ODS 4, sino también al contenido normativo sobre el derecho a la educación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Esta consulta es asimismo una oportunidad para aportar una contribución a la **iniciativa en curso de la UNESCO sobre la evolución del derecho a la educación dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente**¹ (puesta en marcha en diciembre de 2021). Esta iniciativa busca maneras de reforzar el derecho a la educación enmarcándolo en una perspectiva de aprendizaje permanente y tomando en consideración las nuevas exigencias que se plantean a la educación. Reposa en el **informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación**², en el que se propone ampliar explícitamente nuestro enfoque del derecho a la educación a todas las edades, a todos los tiempos y a todos los espacios. La iniciativa también está en consonancia con la **Declaración de visión del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la transformación de la educación**³ y con el **Informe de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (2022)**⁴, el cual aboga por la transformación de los sistemas educativos para “incluir a todos, independientemente de las circunstancias, el contexto o el origen”. La iniciativa sobre la evolución del derecho a la educación tiene por finalidad poner en marcha un análisis colaborativo y participativo sobre el marco internacional para garantizar la observancia efectiva del derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Por último, la iniciativa se basa en diálogos intergubernamentales recientes, en particular el Marco de Acción de Marrakech - Aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos⁵ y la Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia⁶.

Cabe señalar también que las consultas previas sobre la Convención y la Recomendación revelaron que los países tienen ahora una visión más amplia del derecho a la educación. La undécima consulta, que reposa en las conclusiones de los informes nacionales anteriores, incluye diversas cuestiones que tienen repercusiones directas en el derecho a la educación como, por ejemplo, el aprendizaje digital, las consideraciones relacionadas con el clima, el derecho al aprendizaje permanente y el papel de los agentes no estatales en la educación.

3. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en sus marcos nacionales. La Recomendación, que no tiene ese carácter, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezar algunos Estados para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

¹ <https://www.unesco.org/es/right-education/evolving>.

² <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>.

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Marco de Acción de Marrakech | Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

Al margen de las diferencias en cuanto al alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

4. Participación en las consultas

El periodo examinado para la undécima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2021-2024).

El informe titulado Futuros de la educación propone un nuevo contrato social para la educación, que exige entender la educación como un bien común y una causa común de la sociedad. En ese sentido, es necesario llevar a cabo amplias consultas en las que participe un gran número de partes interesadas. El proceso de presentación de informes ha de ser, por lo tanto, **participativo**, por lo que es necesario garantizar la cooperación entre el Ministerio de Educación y los demás ministerios que se ocupan de diversos aspectos del derecho a la educación, y consultar a los interlocutores sociales y a las **organizaciones de la sociedad civil** y otros organismos pertinentes.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

Al preparar los informes, se anima a los Estados Miembros a proporcionar **información importante y pertinente de forma concisa**. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas se ajustan a la Convención y la Recomendación.

La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o señalarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Los informes de los países presentados en consultas anteriores pueden consultarse en el **Observatorio sobre el Derecho a la Educación**⁷, en la sección sobre el seguimiento de los perfiles de los países. La información proporcionada en los informes es valiosa tanto para el Observatorio sobre el Derecho a la Educación como para **HerAtlas**⁸, la herramienta de seguimiento en línea del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. La información y los datos relativos a los sistemas educativos de los países también están disponibles en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO⁹. Las conclusiones y los informes de las consultas no solo sirven para el

⁷ <http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en>.

⁸ <https://en.unesco.org/education/girls-women-rights>.

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org).

seguimiento, sino que nutren una labor más amplia de generación de conocimientos, promoción y cooperación técnica.

5. Modalidades y estructura

Las directrices se estructuran en torno a tres capítulos:

- El **primer capítulo** contiene información general sobre la adhesión a la Convención.
- El **segundo capítulo** pretende recopilar información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este capítulo, que es el más largo, abarca lo siguiente: la inclusión y la no discriminación en la educación (sección 1), todos los niveles y formas de educación (sección 2), la educación de calidad y el entorno de aprendizaje (sección 3) y, por último, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza (sección 4).
- El **tercer capítulo** está orientado a obtener información sobre los métodos utilizados para sensibilizar a las distintas autoridades del país a los dos instrumentos.

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas sobre la base de un proceso participativo, se ofrecen **orientaciones de los dos tipos siguientes**:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: El Salvador

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Nombre de la persona de contacto: José Mauricio Pineda

Correo electrónico y número de teléfono de la persona de contacto: mauricio.pineda@mined.gob.sv
Teléfono: (503) 7517 9289

I. Ratificación y aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza¹⁰

- ¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☐ **Sí** X

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

☐ Sí: indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país y si necesita asistencia:

☐ Hay interés, pero no se han tomado medidas concretas

☐ Se ha iniciado el proceso de ratificación

☐ El proceso de ratificación está a punto de concluir

- Explique brevemente, cuando proceda, las medidas que se han tomado y el calendario, así como las dificultades con las que se ha tropezado (jurídicas, institucionales, políticas o prácticas) en el proceso de ratificación. Indique en qué puede ayudarle la UNESCO.

☐ No, no se tiene prevista una ratificación. Explique por qué.

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país?

☐ Sí ☐ No

- ¿Se han pronunciado los juzgados, tribunales o autoridades administrativas sobre cuestiones o violaciones relativas al derecho a la educación?¹¹

☐ No

- ☐ Sí: ¿se han invocado las disposiciones de la Convención?

☐ Sí ☐ No

- Cite ejemplos de precedentes o jurisprudencia.

También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe al derecho a la educación.

II. Información sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

1. Hacia un sistema educativo inclusivo y no discriminatorio

A título de referencia, esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas como lo estipulan los artículos/párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención/Recomendación.

*Este aspecto corresponde además a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” de aquí a 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5¹².*

- Indique si los derechos y principios establecidos en la Convención/Recomendación han servido de base para la elaboración del marco jurídico o político de educación.

☐ Sí ☐ No

- En caso afirmativo, indique las referencias.

1.1 No discriminación e igualdad en la enseñanza

- Indique las medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención/Recomendación¹³ y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación (marque todos los puntos que correspondan).

¹¹ Los mecanismos judiciales desempeñan un papel importante en la aplicación del derecho a la educación, ya que garantizan la responsabilidad jurídica y, de esa forma, contribuyen a la realización en la práctica del derecho a la educación.

¹² En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

¹³ Véase el artículo/párrafo 1.1.

A título de referencia, este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b¹⁴.

- Los textos jurídicos¹⁵ prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a la enseñanza:
 - ✓ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
 - ✓ En la educación primaria
 - ✓ En la educación secundaria
 - ✓ En la enseñanza y formación técnica y profesional
 - ✓ En la educación superior
 - ✓ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Indique las disposiciones jurídicas pertinentes.

En El Salvador se reconoce este derecho en la Constitución de la República, en su Art. 53 que dice: “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; es obligación y finalidad del Estado su conservación, fomento y difusión”; y en su Artículo 55, cuando afirma: “La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos.”

Por su parte, el Art. 56, expresa que todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial.

La Educación Parvularia, Básica, Media y Especial será gratuita cuando la imparta el Estado.

Por otra parte, a partir de enero de 2021 se hace efectiva la gratuidad de la Educación Superior, a través de la Universidad de El Salvador, beneficiando a 61,151 estudiantes.

Ley General de Educación en su Artículo 1, inciso 1, afirma: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural, y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes”.

El Art. 4 de la misma ley señala que “El Estado fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes.”

Ley Crecer Juntos, en su Artículo 48, reafirma la gratuidad y obligatoriedad de la educación: La educación en los diferentes niveles y modalidades será obligatoria y gratuita cuando la imparta el Estado. Asimismo, deberá brindarse con calidad y calidez en respeto a los ritmos y estilos de aprendizaje, garantizando la continuidad educativa. El Estado debe crear y sostener centros educativos que cuenten con instalaciones

¹⁴ En la cual se insta a los Estados a “aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones”.

¹⁵ Constitución, leyes, decretos, reglamentos, circulares, etc.

y recursos pedagógicos adecuados para brindar una educación integral. En consecuencia, debe asignar un presupuesto suficiente para tal fin.

4. La Ley Crecer Juntos en su Artículo 49 expresa: El Estado tiene la obligación de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el acceso universal a la educación, incluyendo educación artística y deportiva; garantizando la infraestructura adecuada, la incorporación oportuna, la permanencia, transición y finalización exitosa del proceso educativo en todos los niveles y las modalidades. Además, deberá asegurar la pertinencia del currículo y la disponibilidad de planes y programas educativos sin ningún tipo de discriminación por causa de embarazo, discapacidad u otras condiciones. En ningún caso la falta de documentos de filiación o de identidad de la niña, niño o adolescente será obstáculo para su correspondiente matrícula, continuidad educativa y culminación de Sus estudios.

La Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes (Artículo 1 Ley Crecer Juntos). El Estado tiene la obligación de asegurar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad el acceso universal e inclusivo a la atención educativa en todos sus niveles y garantizará la eliminación de todo tipo de barreras que impidan gozar de este derecho, tanto en los centros educativos públicos como privados. (Artículo 51, Ley Crecer Juntos).
https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/DECRETO_LEY.pdf

- Enumere los motivos de discriminación prohibidos en la enseñanza tal y como se recogen en los textos jurídicos.

☐ Políticas, programas e iniciativas que tienen como objetivo prohibir y prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la enseñanza.

- ✓ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
- ✓ En la educación primaria
- ✓ En la educación secundaria
- ✓ En la enseñanza y formación técnica y profesional
- ✓ En la educación superior
- ✓ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje

- Especifique.

Política de Educación Inclusiva en sus fundamentos resalta que la educación inclusiva está basada en el reconocimiento de las diferencias y en la adecuación de los sistemas y respuestas educativas a la diversidad de necesidades y demandas por parte de la población. Y, por tanto, sobre la base de este planteamiento concebimos la educación inclusiva como: “El conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso y participación que faciliten el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones de equidad. En el marco de un esfuerzo constante de transformar y fortalecer el sistema

educativo, empoderar la escuela y facilitar la participación de la comunidad en todo el hecho pedagógico”.

La Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Juntos”, busca garantizar las condiciones necesarias para brindar a niñas y niños servicios de calidad, apropiados a sus particularidades y fundamentados en el enfoque de derechos, la visión multidimensional del desarrollo y la responsabilidad compartida de todos los sectores en la provisión de cuidados, estimulación, educación, salud, nutrición, entornos protectores de sus derechos y protección especial. https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/POLITICA-CRECER-JUNTOS-actualizada-2024_VF.pdf

☐ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudio:

- ✓ En la educación preprimaria (incluido el aprendizaje y la atención en la primera infancia)
 - ✓ En la educación primaria
 - ✓ En la educación secundaria
 - ✓ En la enseñanza y formación técnica y profesional
 - ✓ En la educación superior
 - ✓ En la educación de adultos y las demás posibilidades de aprendizaje
- Especifique.

☐ Otras medidas adoptadas para prevenir y eliminar la discriminación en la enseñanza y para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

1.2 Igualdad de oportunidades e inclusión en la enseñanza

- Indique las medidas que se han adoptado o que se tiene previsto adoptar para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato, así como para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje (*marque todos los puntos que correspondan*).

Medidas generales:

☒ La legislación contempla la educación inclusiva para todos

☒ Se ofrecen vías de aprendizaje múltiples y flexibles¹⁷

¹⁷

"Esto requiere múltiples y flexibles vías de aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconocimiento, acreditación y convalidación de los conocimientos, las aptitudes y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal" ([Marco de Acción Educación 2030](#), párr. 23). Esto puede incluir transferencias de alumnos entre cursos e instituciones y diversas modalidades de aprendizaje (en línea, presencial, a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.) para responder a las necesidades e intereses individuales.

- ☒ Las medidas de política están orientadas a fortalecer una educación inclusiva para todos
 - ☒ Los docentes reciben formación sobre la educación inclusiva¹⁶ y aprenden a valorar la diversidad
 - ☐ Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua
 - ☐ Otro:
- ☒ Los planes de estudio y los métodos pedagógicos están elaborados con un enfoque inclusivo¹⁸
 - ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Juntos”, busca garantizar las condiciones necesarias para brindar a niñas y niños servicios de calidad, apropiados a sus particularidades y fundamentados en el enfoque de derechos, la visión multidimensional del desarrollo y la responsabilidad compartida de todos los sectores en la provisión de cuidados, estimulación, educación, salud, nutrición, entornos protectores de sus derechos y protección especial. https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/POLITICA-CRECER-JUNTOS-actualizada-2024_VF.pdf

La Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes (*Artículo 1 Ley Crecer Juntos*). El Estado tiene la obligación de asegurar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad el acceso universal e inclusivo a la atención educativa en todos sus niveles y garantizará la eliminación de todo tipo de barreras que impidan gozar de este derecho, tanto en los centros educativos públicos como privados. (*Artículo 51, Ley Crecer Juntos*). https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/DECRETO_LEY.pdf

Se tiene un proyecto de desarrollo de la Educación Intercultural estableciendo, una coordinación entre las diferentes unidades Institucionales vinculadas a la atención educativa, de la niñez y adolescencia indígena. Se sensibiliza en los 14 departamentos a docentes y directores de 443 centros educativos.

Para el fortalecimiento del recurso humano institucional se está proponiendo un programa de especialización en interculturalidad y Lenguas indígenas. Así mismo, se está desarrollando una investigación con grupos focales conformado por personas adultas mayores de las comunidades con el objetivo de recopilar vocabulario y remanentes lingüísticos del potón, cacaopera y náhuat en los distritos municipales priorizados que sirvan para la creación de materiales didácticos y educativos pertinentemente contextualizados a las realidades culturales de la niñez indígena. En el caso del potón y cacaopera se están elaborando diccionarios que reflejan los remanentes lingüísticos documentados en fuentes históricas y orales.

¹⁶ Los docentes tienen la preparación necesaria para enseñar a todos los alumnos (no solo a los que tienen alguna discapacidad) e inculcarles conocimientos, valores y actitudes que les permitan tener éxito. Véase: [documento de política de la UNESCO: Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos](#), 2020, pág.14.

¹⁸ Al elaborar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, se procura garantizar que todos los alumnos gocen de una experiencia de aprendizaje inclusiva y favorable que les brinde la oportunidad de tener éxito sea cual sea su origen.

La oferta de formación continua se diseña cuidadosamente para garantizar que todos los factores que pudiesen limitar el acceso a los procesos formativos sean considerados. Esto incluye desde la planificación metodológica de tiempos y duraciones adecuadas para evitar la saturación de actividades, así como la de elaborar materiales o recursos educativos que contemplen las necesidades específicas educativas de los docentes (Integración de lenguaje de señas, subtítulos, pistas de audio, etc.). De esta manera, desde la Dirección Nacional de formación Docente, se asegura que la formación se imparta sin discriminación, promoviendo la inclusión y la equidad en todos los aspectos del proceso educativo.

Por otro lado, las convocatorias a participar de los procesos formativos se elaboran considerando aspectos estratégicos como el nivel educativo que imparte o la disciplina específica que brinda el docente para no generar sobrecarga en sus labores.

- En general, ¿qué dificultades se han encontrado a la hora de aplicar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en la educación? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Otras medidas generales pertinentes, incluida la igualdad de género

- | | |
|---|---|
| ☒ La legislación prevé la igualdad de género en la educación | ☒ Se eliminan todas las barreras que impiden a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes acceder a la educación a fin de garantizar la continuidad de su enseñanza |
| ☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar la igualdad de género | |
| ☐ La planificación del sector de la educación tiene perspectiva de género | ☒ Se ofrecen programas de reinserción para madres jóvenes |
| ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | ☐ Se garantiza que haya instalaciones de saneamiento seguras y adecuadas que tengan en cuenta el género ²⁰ |
| ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas | ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²¹ y prejuicios |
| ☒ Los docentes reciben formación (inicial y de perfeccionamiento) sobre la igualdad de género | ☒ Se garantiza la paridad de género en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) |
| ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ¹⁹ | ☒ Se garantiza la paridad de género en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) |
| ☐ Otro: | |

¹⁹ "Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them" (La estigmatización es el hecho de tratar a alguien o a algo injustamente condenándolo públicamente) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

²⁰ Las instalaciones sanitarias que tienen en cuenta el género incluyen retretes limpios, seguros y separados, con acceso al agua y a la eliminación de desechos ([entrada del blog de la UNGEI](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

²¹ "Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong" (Un estereotipo es una idea fija que la gente tiene sobre cómo es alguien o algo, especialmente una idea errónea) (traducción libre del Cambridge Dictionary).

Como Ministerio de Educación de El Salvador el enfoque que se trabaja es la igualdad de oportunidades educativas entre mujeres y hombres, en este marco damos respuesta a las preguntas relacionadas con la igualdad de género.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

- Con el compromiso institucional de dar cumplimiento a los mandatos establecidos en la Ley Crecer Juntos, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Ley General de Educación, se cuenta con procesos institucionales dentro del MINEDUCYT que tienen como propósito erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres en el sistema educativo nacional.
- Ley de la Carrera Docente:
Art. 3-A.- la igualdad, la prohibición de todas las formas de discriminación y el interés superior del menor, son los principios que especialmente informan la presente ley; por cuanto, deberán observarse en su interpretación y aplicación.
Art. 28.- “el Ministerio deberá incluir programas de capacitación y sensibilización en materia de prevención de todas las formas de violencia; así como, contra la discriminación, con énfasis en la niñez y la adolescencia.”
- Se cuenta con el Protocolo de Actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas, brinda orientaciones a partir de un marco conceptual, un marco legal vigente que comprende la Normativa Internacional y Nacional, para abordar situaciones particulares de vulneración de Derechos de niñas, niños y adolescentes identificando y detectando casos a través de una ruta jurídica que facilita identificar a las instituciones obligadas actuar frente a las situaciones de violencia sexual, frente a las cuales las autoridades están obligadas a iniciar las investigaciones de los hechos, así como a proceder de inmediato a tomar medidas de protección a las víctimas, que incluyen el evitar la revictimización hasta garantizar la reincorporación de la persona víctima a las actividades escolares, con dignidad y efectiva protección de su integridad.
- También se tiene el Protocolo para la permanencia escolar de las niñas y adolescentes embarazadas o que ya son madres. Dicho protocolo tiene como objetivo reducir la deserción escolar de niñas y adolescentes por motivos de embarazo y por ser madres, para garantizar su permanencia en las instituciones educativas y lograr culminar sus estudios con éxito.
- La Dirección de Educación de III Ciclo, Media y Tecnológica, ha desarrollado varias acciones encaminadas a promover la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas bajo el enfoque STEAM en las niñas y jóvenes bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Estas intervenciones también han incluido capacitación a docente donde el 67% de los mismos han sido docentes mujeres. Para el año 2024, se espera continuar trabajando en la promoción de STEAM como estrategia de mejora de los aprendizajes, promoviendo la participación de niñas y jóvenes y otros grupos en condición o situación de vulnerabilidad.

- ¿Qué dificultades se encontraron en lo que se refiere al logro de la igualdad de género en la educación y mediante ella? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

No existe brecha de participación entre mujeres y hombres en la educación, aunque siempre existe una construcción social y cultural que influye en las desigualdades como ejemplo en las elecciones de los bachilleratos que han sido naturalizados para los hombres, los roles establecidos en la sociedad para las mujeres.

- ¿Se ajusta la edad mínima legal para contraer matrimonio a las normas internacionales (18 años)²²?

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

☒ Sí ☐ No

- Sírvase hacer referencia a las leyes y disposiciones pertinentes e indicar cuáles son las excepciones a la edad legal para contraer matrimonio, así como la edad mínima absoluta.

El Código de Familia en el artículo 14, prohibiendo el matrimonio infantil y estipulando como edad mínima los dieciocho años.

Minorías nacionales:

A título de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales.

- | | |
|--|--|
| ☐ La legislación contempla el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |
| ☐ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de las minorías nacionales | ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ²⁴ |
| ☐ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales | ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural |
| ☐ Se garantiza legalmente a las minorías nacionales el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas | ☒ Se garantiza la instrucción en la lengua materna a las minorías nacionales |
| ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por minorías nacionales | ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de las minorías nacionales |
| ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para las minorías nacionales | ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos ²⁵ y prejuicios |
| ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a las minorías nacionales | |
| ☐ Otro ²³ : | |

²² Cabe señalar que, según la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, "[...] en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición" (párr. 20).

²³ Véase el [informe de la UNESCO](#) "The right to education of minorities: Overview of States' measures reported in the 10th Consultation on the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education", 2023.

²⁴ Véase la nota 15.

²⁵ Véase la nota 16.

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

En apoyo a la formación docente se está diseñando material educativo para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje que incorporen elementos culturales y lingüísticos.

En el caso de la gestión cultural, se está realizando un mapeo de actores, para iniciar un proceso de conformación de mesas de concertación (Yaguales) con la finalidad de coordinar y desarrollar iniciativas que generen espacios para inmersión lingüística y cultural, donde la niñez pueda expresar su identidad cultural sin discriminación. Todo lo que se está desarrollando en el proyecto será evaluado y monitoreado mediante un plan de seguimiento para identificar cuáles son las mejores acciones para implementar.

El derecho a una educación de calidad busca garantizar los aprendizajes en la niñez, adolescencia y juventud del sistema educativo salvadoreño, esto nos lleva a realizar esfuerzo para *construir una nueva escuela* que permita aprendan en un ambiente seguro, agradable y con las condiciones tecnológicas del siglo XXI: por ello, estamos renovando el currículo en los diferentes niveles educativos en el marco de la reforma curricular Mi Nueva Escuela.

Las temáticas sobre derechos humanos se han contemplado en los programas de estudio vigentes de la asignatura de Estudios Sociales. Además, en la propuesta de transformación curricular que se está realizando en Estudios Sociales se mantiene la apuesta por el *desarrollo de habilidades* que permitan el *empoderamiento* del estudiantado en *materia de derechos humanos* con la finalidad de que comprendan la importancia de los estos para *garantizar una vida digna*, reconozcan situaciones de incumplimiento en diferentes espacios de la vida cotidiana, identifiquen las instituciones y mecanismos para exigir su cumplimiento, así mismo, actuar en función del bien común y del *respeto de los derechos de las demás personas*, entre otras.

Se tiene un proyecto de desarrollo de la Educación Intercultural estableciendo, una coordinación entre las diferentes unidades Institucionales vinculadas a la atención educativa, de la niñez y adolescencia indígena. Se sensibiliza en los 14 departamentos a docentes y directores de 443 centros educativos.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las minorías? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Pueblos indígenas:

- | | |
|---|--|
| ☒ La legislación contempla el derecho a la educación de los pueblos indígenas | ☐ Se ofrecen incentivos financieros y becas a los pueblos indígenas |
| ☒ Las medidas de política pretenden reforzar el derecho a la educación de los pueblos indígenas | ☒ Los docentes reciben formación sobre educación intercultural |
| ☒ La formulación de políticas abarca consultas con las comunidades locales | ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ²⁶ |

- ☐ Se garantiza legalmente a los pueblos indígenas el derecho a llevar a cabo sus propias actividades educativas
- ☒ Se favorece la educación multilingüe e intercultural
- ☐ Se establecen normas educativas para los centros de enseñanza dirigidos por pueblos indígenas
- ☒ Se garantiza la instrucción en la lengua materna
- ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa para los pueblos indígenas
- ☐ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades de los pueblos indígenas
- ☐ Otro:
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos²⁷ y prejuicios

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Se tiene un proyecto de desarrollo de la Educación Intercultural estableciendo, una coordinación entre las diferentes unidades Institucionales vinculadas a la atención educativa, de la niñez y adolescencia indígena. Se sensibiliza en los 14 departamentos a docentes y directores de 443 centros educativos.

Para el fortalecimiento del recurso humano institucional se está proponiendo un programa de especialización en interculturalidad y Lenguas indígenas. Así mismo, se está desarrollando una investigación con grupos focales conformado por personas adultas mayores de las comunidades con el objetivo de recopilar vocabulario y remanentes lingüísticos del potón, cacaopera y náhuat en los distritos municipales priorizados que sirvan para la creación de materiales didácticos y educativos pertinentemente contextualizados a las realidades culturales de la niñez indígena. En el caso del potón y cacaopera se están elaborando diccionarios que reflejan los remanentes lingüísticos documentados en fuentes históricas y orales.

Aunado a este trabajo, también se está llevando a cabo un inventario sobre patrimonio cultural material e inmaterial, con participación de portadores culturales y miembros de la comunidad, cuyos resultados servirán para hacer adecuaciones curriculares pertinentes.

Por otro lado, se tienen programados el desarrollo de talleres sobre procesos artesanales y dancísticos en los diferentes distritos respondiendo a su patrimonio inmaterial.

En apoyo a la formación docente se está diseñando material educativo para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje que incorporen elementos culturales y lingüísticos.

En el caso de la gestión cultural, se está realizando un mapeo de actores, para iniciar un proceso de conformación de mesas de concertación (Yaguales) con la finalidad de coordinar y desarrollar iniciativas que generen espacios para inmersión lingüística y cultural, donde la niñez pueda expresar su identidad cultural sin discriminación. Todo lo que se está desarrollando en el proyecto será evaluado y monitoreado mediante un plan de seguimiento para identificar cuáles son las mejores acciones para implementar.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los pueblos indígenas? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El establecimiento de mecanismos de articulación, que conlleven al diseño de instrumentos curriculares dirigidos a la población indígena, que fortalezcan su identidad cultural

Personas en movimiento (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos) y poblaciones atrapadas²⁸:

- ☐ La legislación contempla su derecho a la educación
- ☐ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación
- ☐ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias
- ☐ Existen medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ Se eliminan todas las barreras administrativas para acceder a la educación
- ☐ Existen procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, justificantes, etc.) para superar las barreras administrativas²⁹
- ☐ Los docentes reciben formación específica para garantizar su inclusión
- ☐ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³⁰
- ☐ Otro:
- ☐ Existen incentivos financieros y becas
- ☐ Se proporciona asistencia auxiliar
- ☐ Existen vías de aprendizaje múltiples y flexibles³¹
- ☐ Los planes de estudio están libres de estereotipos³² y prejuicios
- ☐ Existen programas de aprendizaje acelerado
- ☐ Se imparten programas de educación no formal o alternativa
- ☐ Se imparten clases de idiomas a los recién llegados
- ☐ Se promueve la educación multilingüe e intercultural

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

Pruebas de suficiencia para personas migrantes retornadas, salvadoreñas en el exterior y Extranjeras:

Con la estrategia de Prueba de Suficiencia, **las personas salvadoreñas retornadas**, pueden acceder a la prueba de suficiencia, a través de la Dirección de Jóvenes y Adultos, dicha estrategia, garantiza la inserción o reinserción educativa para que niños, niñas, adolescente, jóvenes y adultos continúen sus estudios, en cualquier época del año. La población migrante retornada que solicita dicha prueba, es atendida por medio de Tutorías con docentes especialistas, durante 3 a 5 meses promedio, para preparación académica, previo a la aplicación de la prueba, además cuentan con el apoyo de

²⁸ “Las poblaciones atrapadas son aquellas que no tienen la posibilidad de migrar a lugares seguros y permanecen atrapadas en localidades vulnerables a los efectos de los peligros climáticos” ([Informe de la UNESCO](#) “Los efectos del desplazamiento climático sobre el derecho a la educación”, 2020, pág. 2).

²⁹ Aunque la falta de documentación (como documentos de identidad, certificados de nacimiento, permisos de residencia, etc.) no debería ser un obstáculo para acceder a la educación, esto no siempre es cierto. Véase la [publicación de la UNESCO](#) “Handbook on the right to education”, 2018, pág. 96.

³⁰ Véase la nota 15.

³¹ Véase la nota 13.

³² Véase la nota 16.

material educativo por grado y asignatura. En el año 2023 se atendieron 1,041 personas migrantes retornadas.

Las personas salvadoreñas residentes en el exterior, solicitan Prueba de Suficiencia y estos se presentan en el lugar que el MINEDUCYT haya habilitado para el desarrollo de la prueba en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de Consulados. El MINEDUCYT comunicará a la comunidad de salvadoreños en el exterior sobre los lugares autorizados para la presentación de la solicitud y documentación respectiva para inscribirse, así como de los días y horas de aplicación. Por otra parte, las personas que han finalizado su educación básica, pueden optar por la modalidad alternativa del bachillerato virtual, para culminar sus estudios de educación media. En el año 2023 se atendieron 39 salvadoreños en el exterior, de los cuales 32 personas fueron atendidas con modalidades educativas alternas y 7 con prueba de suficiencia.

Las personas extranjeras pueden incorporarse al sistema educativo nacional, por medio de la Estrategia Educativa de Prueba de Suficiencia, siguiendo los procedimientos establecidos. En el año 2023 se atendieron 257 migrantes extranjeros.

Modalidad Flexible del Bachillerato Virtual

El Bachillerato Virtual tiene cobertura a nivel nacional e internacional, para acceder al servicio educativo en el exterior, se cuenta con el apoyo de las delegaciones consulares acreditadas. En esta modalidad, el estudiantado se conecta vía internet a su aula virtual durante un mínimo de 4 horas semanales con asistencia del tutor virtual y 2 horas diarias de autoestudio, en los horarios de conveniencia, cada grado se obtiene en 10 meses.

En el año 2023 se atendieron 32 salvadoreños en el exterior.

- ¿Se han adoptado medidas específicas para los desplazados climáticos?

☐ Sí ☐ No

- Explique.

- ¿Con qué dificultades se han tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y desplazados internos? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- Estudios no reconocidos en todos los países de la región.
- Desconocimiento de los servicios educativos para población en condición de movilidad humana a nivel nacional y en el exterior.

Personas con discapacidad:

☒ La legislación contempla su derecho a la educación

☒ Las medidas de política tienen como objetivo mejorar su derecho a la educación

☒ Los docentes de las escuelas ordinarias reciben formación específica sobre discapacidad

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☒ Se garantiza la inclusión en las escuelas ordinarias ☒ Las escuelas especiales se utilizan como centros de recursos para las escuelas inclusivas ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa ☐ Existen incentivos financieros y becas ☐ Otro: | <ul style="list-style-type: none"> ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización³³ ☒ Se proporciona asistencia auxiliar ☒ Se adaptan los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos³⁴ y prejuicios ☒ Se adaptan las infraestructuras educativas y el material didáctico |
|---|--|

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Juntos”, busca garantizar las condiciones necesarias para brindar a niñas y niños servicios de calidad, apropiados a sus particularidades y fundamentados en el enfoque de derechos, la visión multidimensional del desarrollo y la responsabilidad compartida de todos los sectores en la provisión de cuidados, estimulación, educación, salud, nutrición, entornos protectores de sus derechos y protección especial. https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/POLITICA-CRECER-JUNTOS-actualizada-2024_VF.pdf

La Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes (*Artículo 1 Ley Crecer Juntos*). El Estado tiene la obligación de asegurar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad el acceso universal e inclusivo a la atención educativa en todos sus niveles y garantizará la eliminación de todo tipo de barreras que impidan gozar de este derecho, tanto en los centros educativos públicos como privados. (*Artículo 51, Ley Crecer Juntos*). https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/DECRETO_LEY.pdf

La Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, que tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. El Estado garantizará la eliminación de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, asegurando los ajustes razonables y fomentando la implementación del diseño universal en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como en las entidades de carácter privado. (*Artículo 1 LEIPCD*),

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo regular, tanto del sector público como del privado, debiendo implementar la revisión del currículo, los ajustes o adaptaciones que garanticen el acceso y la participación en toda actividad educativa, así como los apoyos técnicos, sin restricción alguna por edad y tipo de discapacidad. (*Artículo 43 LEIPCD, Derecho a la educación inclusiva*) <https://conaipd.gob.sv/wp-content/uploads/2021/01/Ley-Especial-de-Inclusi%C3%B3n-de-las-Personas-con-Discapacidad.pdf>

El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Inclusiva con el propósito de garantizar el ejercicio y disfrute pleno del derecho a la educación de toda niña, niño y adolescente

³³ Véase la nota 15.

³⁴ Véase la nota 16.

con discapacidad ha desarrollado políticas, programas y proyectos de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024; abonando a las siguientes:

Prioridad 1: Aprendizaje de calidad y significativos a lo largo del ciclo de vida con pedagogía y currículo pertinente e inclusivo.

1. Transformación del modelo de atención y la oferta educativa de las escuelas de educación especial, con el objetivo de desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes, que los preparen para su inserción a la vida en sociedad y al mundo laboral. Para ello se ha redefinido la organización de la oferta educativa y diseñado el ciclo de formación laboral que considera el desarrollo en dos fases: Iniciación y especialización. incluyendo la dotación de recursos para la implementación de 7 talleres de formación laboral, actualización del SIGES para el registro de estudiantes por asignatura. Beneficiando a más de 571 estudiantes del ciclo de formación laboral en las escuelas de educación especial.
2. Diseño de 8 Módulos de la fase de iniciación laboral: Habilidades para la vida laboral (2), TIC (2), Cálculo funcional (2), Lectura aplicada (2).
3. Diseño y producción de guías didácticas instaladas en entornos virtuales de aprendizaje, para la continuidad educativa de los estudiantes de las escuelas de educación especial, de las asignaturas básicas del currículo
4. Revisión y adecuación de contenidos curriculares de las cuatro asignaturas básicas.
5. Diseño y producción de la Colección Hablemos LESSA que incluye: 4 módulos para impartir cursos sobre Lengua de Señas Salvadoreña, y material audiovisual para el estudio de la LESSA.
6. Producción de material audiovisual en LESSA de la Colección Crecer Leyendo.
7. Creación del Sistema de Apoyos Territoriales para la Inclusión Educativa, permitiendo la atención y apoyos a estudiantes por medio de los siguientes servicios:
 - ★ 4,418 estudiantes con evaluación psicopedagógica, realizada por los equipos técnicos de los 17 Centros de Orientación y Recursos.
 - ★ 14,174 estudiantes de los distintos niveles educativos reciben apoyo a través de los Docentes de Apoyo a la Inclusión.
 - ★ 14 Comités Departamentales de Apoyo a la Inclusión, coordinan acciones en el territorio que contribuyen a la generación de condiciones que favorecen la inclusión educativa a estudiantes.
8. Fortalecimiento del Centro de Recursos para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad Visual (CRIE-DV), Lo que permitió que:
 - ★ 300 estudiantes ciegos y de baja visión de los niveles de Educación parvularia hasta educación media de centros escolares regulares cuenten con sus materiales curriculares impresos en múltiples formatos (Braille, audio, macro tipo, alto y bajo relieve).
 - ★ Adaptación y reproducción de prueba PAES y posteriormente prueba AVANZO, en Braille y Alto Relieve para estudiantes con discapacidad visual de Educación Media.
 - ★ Adaptación de la Colección Crecer Leyendo en Braille y Alto Relieve.
 - ★ Adaptación de libros de ESMATE de tercer grado en coordinación con la Dirección Nacional de Currículo

- ★ Entrega anual de 195 kit tiflológico a estudiantes ciegos y de baja visión de los niveles de Educación parvularia hasta educación media de centros escolares regulares y el Centro Escolar para Ciegos “Eugenia vda. de Dueñas”

Prioridad 3: Ciencia, Tecnología e Innovación para impactar positivamente en el sector educativo productivo y académico

9. Dotación de ayudas técnicas a 3,015 estudiantes y 73 docentes con discapacidad, para favorecer el acceso a la información, la participación y los aprendizajes. Dichas ayudas incluyen laptop, Tablet, mouse y teclados adaptados según la necesidad de cada estudiante, lápiz lector, cámaras de escaneo, líneas braille, así como software específico para discapacidad visual, y aplicaciones para apoyar procesos de lecto escritura y cálculo matemático tanto para estudiantes con discapacidad como estudiantes con alguna necesidad educativa específica.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Educandos de familias pobres:

- | | |
|---|--|
| ☐ Existen incentivos financieros y becas para la escolarización | ☒ Los docentes reciben formación para luchar contra la estigmatización ³⁵ |
| ☒ El transporte, las comidas y el material educativo están subvencionados o son gratuitos incluso tras finalizar la escolaridad obligatoria | ☒ Los planes de estudio están libres de estereotipos ³⁶ y prejuicios |
| ☒ Existen medidas de acción positiva o afirmativa | |
| ☐ Otro: | |

- Explique con más detalles y, cuando proceda, indique las medidas jurídicas y políticas adoptadas.

La Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano “Crece Juntos”, busca garantizar las condiciones necesarias para brindar a niñas y niños servicios de calidad, apropiados a sus particularidades y fundamentados en el enfoque de derechos, la visión multidimensional del desarrollo y la responsabilidad compartida de todos los sectores en la provisión de cuidados, estimulación, educación, salud, nutrición, entornos protectores de sus derechos y protección especial.
https://crecejuntos.gob.sv/dist/documents/POLITICA-CRECER-JUNTOS-actualizada-2024_VF.pdf

La Ley Crece Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes (Artículo 1 Ley Crece Juntos).

³⁵ Véase la nota 15.

³⁶ Véase la nota 16.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, inclusiva e integral desde la Primera Infancia, que garantice el aprendizaje hasta alcanzar su máximo potencial de desarrollo. (Artículo 47 Ley Crecer Juntos. Derecho a la educación).

La educación en los diferentes niveles y modalidades será obligatoria y gratuita cuando la imparta el Estado. Asimismo, deberá brindarse con calidad y calidez en respeto a los ritmos y estilos de aprendizaje, garantizando la continuidad educativa. (Artículo 48 Ley Crecer Juntos. Educación gratuita y obligatoria).

El Estado tiene la obligación de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el acceso universal a la educación, incluyendo educación artística y deportiva, garantizando la infraestructura adecuada, la incorporación oportuna, la permanencia, transición y finalización exitosa del proceso educativo en todos los niveles y modalidades. (Artículo 49 Ley Crecer Juntos. Acceso a la educación) https://crecerjuntos.gob.sv/dist/documents/DECRETO_LEY.pdf

El Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Educación beneficia a la niñez y adolescencia con programas sociales, tales como:

- Alimentación y Salud Escolar-Vaso de Leche.
- Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares.
- Acceso Universal a las Tecnologías Educativas, Conocido como: “Enlaces con la Educación”

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivo el derecho a la educación de los educandos de familias pobres? De ser necesario, se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación

2.1 Atención y educación de la primera infancia

A fines de referencia, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la AEPI. El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010³⁷ y, más recientemente, en la Declaración de Taskent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia³⁸. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de la meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una AEPI de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son gratuitos

☒ Los servicios de AEPI respetan las necesidades del niño en materia de desarrollo cognitivo y

³⁷ En el que se afirma que la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico.

³⁸ Mediante la cual los Estados se comprometen a mejorar los marcos políticos y jurídicos para garantizar que el derecho a la educación incluya la AEPI.

☒ Antes de la educación preprimaria, los servicios de AEPI son asequibles

social temprano, aprendizaje fundacional, cuidado sensible, nutrición, salud, seguridad, protección y juego

☒ Los servicios de AEPI son accesibles sin discriminación alguna

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

La Malla Curricular para Primera Infancia está fundamentada en “Estándares de Desarrollo y Aprendizaje” y contempla el enfoque de desarrollo integral, el enfoque inclusivo y los cuidados cariñosos y sensibles; esto como parte del Modelo de Atención Integral para la Primera Infancia cuyos componentes son: salud, nutrición, protección y educación.

Se implementa la “Estrategia Nacional del Juego” como parte de las atenciones a la primera infancia valorando el juego como la actividad rectora para la construcción de aprendizajes tempranos. Así también contamos con modalidades complementarias como las “Bebetecas” (locales y móviles), acceso a la “Biblioteca Nacional (BINAES)”, “Festivales culturales Tradiciones de mi Tierra”, Gira de “La Casa de Lula” para el fortalecimiento del disfrute del juego y la literatura, el Proyecto de “Pequeños Guardaparques” con un enfoque de desarrollo de competencias de cuidado y respeto a la naturaleza. Todas estas modalidades se desarrollan a nivel nacional.

Se transita a un Sistema de Aseguramiento de la Calidad: Formación en servicio de docentes y Directores de Centros Educativos, nueva Licenciatura y Profesorado de Primera Infancia, Infraestructura en base a estándares estructurales centrados en la niña y el niño, nuevo equipamiento escolar y lúdico para centros educativos, transformación del Sistema Educativo Nacional en los niveles de Primera Infancia con base a la Ley Crecer Juntos y al Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia.

- ¿Existe una enseñanza preprimaria gratuita y obligatoria?

☐ La educación preprimaria es obligatoria.

Indique la edad de matriculación y la duración.

☒ La educación preprimaria **no** es obligatoria

☒ La educación preprimaria es gratuita para todos.

- Indique la duración y especifique en qué medida es gratuita.

Es gratuita si la ofrece el Estado y contempla los Niveles educativos de Educación Inicial (Lactantes, Inicial 1, Inicial 2 e Inicial 3) y Educación Parvularia (Parvularia 4, 5 y 6).

Se cuenta con dos vías de implementación:

- La Vía Institucional:
- Centros de Desarrollo Integral (CDI) que se imparte durante los meses de enero a diciembre.

- Las secciones de Educación Inicial y secciones de Parvularia que se imparten durante los meses de febrero a noviembre (año lectivo regular) y la Vía Familiar Comunitaria (modalidad de Círculos de Familia) que se imparte durante los meses de enero a diciembre.

☐ La educación preprimaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer realidad la atención y educación de la primera infancia y la educación preprimaria?

- | | |
|---|---|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| ☐ Programas de baja calidad | ☐ Falta de apoyo a las familias |
| ☐ Otro: | |

- Uno de los aspectos que afectan es que los padres y madres no consideran necesaria asistencia temprana a la atención educativa.
- Poco acceso a zonas rurales remotas. así como dispersión geográfica de la población.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

2.2 Educación primaria y secundaria

A título de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Educación primaria

- Indique la edad de matriculación y la duración de la educación primaria.

La educación primaria en El Salvador inicia a los 7 años de edad y finaliza hasta los 12 años de edad, con una duración de 6 años. (Anexo 1. Ley General de Educación. Art. 20)[Ley General de Educación \(2\).pdf](#)

- ¿Es obligatoria y gratuita la educación primaria?

☒ La educación primaria es obligatoria

Si es obligatoria, esta se fundamenta en el Art. 5 de la Ley General de Educación

[Ley General de Educación \(2\).pdf](#) y el Art. 48 de La Ley Crecer Juntos [Ley Crecer Juntos.pdf](#)

☐ La educación primaria **no** es obligatoria

☒ La educación primaria es gratuita

Si es gratuita, esta se fundamenta en la Ley General de Educación Art.5

[Ley General de Educación \(2\).pdf](#) y la Ley Crecer Juntos Art. 48 [Ley Crecer Juntos.pdf](#)

☐ La educación primaria **no** es gratuita

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas académicas y de matrícula) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Además de que la educación primaria es obligatoria y gratuita, se beneficia a la niñez y adolescencia con programas sociales, tales como:

- Alimentación y Salud Escolar-Vaso de Leche.
- Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares.
- Acceso Universal a las Tecnologías Educativas, Conocido como: “Enlaces con la Educación”

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación primaria?

☐ Acceso limitado

☐ Problemas de equidad e inclusión

☒ Altas tasas de abandono escolar

☐ Programas de baja calidad

☐ Otro:

☐ Resultados de aprendizaje mediocres en:

Alfabetización básica

Conocimientos aritméticos

☒ Aprendizaje socioemocional

Otro

☒ Disparidad en los resultados del aprendizaje

☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional

Las dificultades más recurrentes con las que el país se ha identificado para hacer efectiva la educación primaria son:

a) Altas tasas de abandono escolar principalmente en el sector rural, que eran causadas por factores como la economía familiar, desplazamiento interno, responsabilidades familiares, entre otras.

b) Aprendizaje socioemocional, debido a que no se había articulado con la currícula en sus diferentes niveles del sistema educativo nacional. A la fecha el desarrollo socioemocional es una de las prioridades en materia educativa.

c) Disparidad en los resultados de aprendizaje, se considera que la disparidad era producto de las metodologías no centradas en la niña, niño y adolescente, además del poco involucramiento de las familias en los procesos educativos y la carencia de un modelo pedagógico que contribuyera al desarrollo integral de la niñez y adolescencia. En la actualidad se reduce esta brecha a partir de

impulsar una nueva reforma curricular integral, un nuevo modelo pedagógico. Así como, fortalecer el vínculo con la comunidad educativa y la presencia territorial del MINED.

Finalmente, una de las estrategias más importantes en las que se trabaja es la de incentivar y propiciar la participación y liderazgo de los estudiantes. El centro de la actividad del sistema educativo son los estudiantes y ningún proceso de cambio puede impulsarse sin su participación y sin tomar en cuenta sus opiniones y aspiraciones.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

A continuación, el detalle de la deserción de los años 2021 a 2023:

Nivel	2021	2022	2023
Primaria	3.5%	2.8%	2.6 %

Fuente: Sistema de información para la Gestión Educativa Salvadoreña. (SIGES)

Es evidente que la tasa de abandono escolar ha venido disminuyendo a raíz de la implementación de programas y proyectos antes mencionados en beneficio de la niñez y adolescencia de El Salvador.

Educación secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional.

- Indique la edad de matriculación y la duración del primer ciclo de educación secundaria.

La edad de matriculación es de 13 años/ el primer ciclo de educación secundaria dura tres años (séptimo, octavo y noveno grados)

- Indique la edad de matriculación y la duración del segundo ciclo de educación secundaria.

La edad de matrícula es de 16 años/ la duración del segundo ciclo de educación secundaria es de dos años en la Modalidad General y tres años en la Modalidad de Bachillerato Técnico Vocacional

- ¿Son obligatorios y gratuitos el primer y segundo ciclo de secundaria?

- ☒ El primer ciclo de educación secundaria es obligatorio
- ☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio
- ☒ El primer ciclo de educación secundaria es gratuito
- ☐ El primer ciclo de educación secundaria **no** es gratuito
- ☒ El segundo ciclo de educación secundaria es obligatorio
- ☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es obligatorio

☒ El segundo ciclo de educación secundaria es gratuito

☐ El segundo ciclo de educación secundaria **no** es gratuito

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material escolar, uniformes, transporte y tasas obligatorias para los padres). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Constitución de la República, Ley General de educación, Ley de la Carrera Docente y su Reglamento, Ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, Política de Educación Inclusiva.

En los costos indirectos en el sector público opera la gratuidad, lo que implica que las familias no pagan por exámenes, material escolar, uniformes y no hay tasas obligatorias para los padres.

Gasto por estudiante según nivel educativo (USD)

Educ. Básica	\$824.07	\$878.93	\$1,150.20	\$1,186.22
Educ. Media	\$751.07	\$804.37	\$1,064.08	\$1,204.23

Fuente: ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS AÑOS 2022-2023. MINEDUCYT (VALIDAR ESTE DATO)

Tasas brutas y netas por nivel educativo Años 2022 y 2023

Nivel educativo	Tasas brutas		Tasas netas	
	2022	2023	2022	2023
Tercer ciclo y Educación Media (Secundaria)	78.1%	82.0%	62.2%	66.4%

Fuente: ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS AÑOS 2022-2023. MINEDUCYT (VALIDAR ESTE DATO)

- Indique si la edad mínima legal para trabajar coincide con la edad de finalización de la educación obligatoria.

A fines de referencia, las leyes laborales y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

☒ Sí o No

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes e indique cómo se aplican esas disposiciones.

Constitución de la República / EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, Art.53 -64. Son de aplicabilidad en todo el diseño curricular y educativo, establece el derecho a la educación y a la cultura de toda la Población Salvadoreña.

Ley de la Carrera Docente y su Reglamento, se aplica en el ejercicio docente y se aplica a nivel nacional

Ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Que establece las normas y procedimientos de protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia de una manera integral y en respuesta a las necesidades y el bienestar de la sociedad salvadoreña. Establece los derechos y procedimientos a seguir en el caso de la vulneración de los mismos.

Política de Educación Inclusiva, plantea las siguientes áreas de acción: (Normas y Política de Gestión, Prácticas de Gestión Pedagógica, Cultura Escolar y Comunitaria, Ambientes Educativos y Recursos Estratégicos).

Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador.

Cómo se aplican:

1) Los CAPI, o Centro de Atención a Primera Infancia que es un establecimiento destinado a implementar la vía institucional del modelo de atención integral a la Primera Infancia y a promover un cuidado cariñoso y sensible, estimulación oportuna y educación de calidad, con el propósito de favorecer el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social de las niñas y niños.

2) El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia - CONAPINA - que tiene como objetivo ejercer la rectoría en materia de protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia, siendo sus funciones primordiales: la defensa efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral; y, la formulación y evaluación de la Política Nacional. Se coordinará para efectos presupuestarios con los demás Órganos de Estado a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación secundaria?

- | | |
|---|--|
| ☒ Acceso limitado | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Poca preparación de los graduados de primaria |
| ☒ Altas tasas de abandono escolar | ☒ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional |
| ☐ Programas de baja calidad | |
| ☐ Otro: | |

Algunas familias le dan poco interés a la continuidad educativa.

Dificultad para concretar las estrategias que faciliten el proceso de transición de sexto a séptimo grado y de noveno grado a primer año de bachillerato.

Algunos docentes, le dan poco interés a la atención integral de la adolescencia y lo ven como problema y no como una gran oportunidad para desarrollar su habilidades y competencias.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

El acceso limitado cobra sentido en los territorios rurales distantes, donde las escuelas con Tercer Ciclo y Media están lejos de sus domicilios; esto se agrava al residir en territorios vulnerables a

fenómenos naturales, se trabaja en Modalidades de atención que garanticen el acceso a toda la población en edad escolar.

Información adicional de acciones relacionadas con la aplicación de la Convención y recomendaciones:

- Actualmente, se está haciendo revisión de la oferta educativa de Educación Media(segundo ciclo de secundaria), específicamente, de los BTV para rediseñarlos en BTP (Bachilleratos Técnico Productivos), de esa manera se consolidan opciones congruentes con los polos de desarrollo económico, al mismo tiempo; se garantizará la coherencia de los planes de estudio BTP con la oferta educativa de técnica superior y posteriormente el nivel universitario.
- El MINEDUCYT, está orientando un proceso de orientación vocacional con la intención de que los estudiantes sexto y noveno grado, identifiquen sus intereses vocacionales y profesionales; analicen la oferta educativa del territorio y las oportunidades de continuidad educativa.
- Además, se desarrollan talleres vocacionales con enfoque STEAM, para que los estudiantes de tercer ciclo exploren áreas laborales y profesionales; que les motive a construir su proyecto de vida.
- Como Ministerio de Educación, se participa en la construcción de una Política Integral para la Atención de Niñez y Adolescencia, trabajo que se hace de manera conjunta y coordinada con otras instancias gubernamentales buscando hacer efectiva la atención a la niñez y adolescencia.

2.3 Educación superior

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3³⁹ y 4.4⁴⁰ del ODS 4. En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. La enseñanza superior incluye la enseñanza y formación técnica y profesional.

- Indique los esfuerzos que se han realizado para garantizar que la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ La educación superior es gratuita
- ☒ La educación superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno (evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes)
- ☒ La educación superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas
- ☐ La educación superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ La educación superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados

³⁹ En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

⁴⁰ En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

- La educación superior ofrece vías de aprendizaje múltiples y flexibles (inscripción y reinscripción flexibles, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos y competencias adquiridos a través de la educación no formal e informal)
- Otro:

El sistema Nacional de Educación Superior cuenta con 42 instituciones de educación superior, (IES) compuesto por 24 son Universidades, 5 Institutos Tecnológicos de educación superior y 12 Son Institutos de Educación Superior Especializados. De las 42 IES, 9 son públicas y de éstas sólo una es totalmente gratuita (la Universidad de El Salvador) y los 8 restantes reciben subvenciones estatales para su funcionamiento y establecen cuotas diferenciadas para estudiantes de acuerdo a estudios socioeconómicos.

Respecto al favorecimiento de la accesibilidad mediante incentivos financieros y becas, el Porcentaje del presupuesto de las IES concedido asignado para programas de ayuda financiera y becas para los estudiantes, identifica que en 2021 se dedicó el 3.9% en 2022 se dedicó el 3.4%, presentando una leve disminución de 0.5% entre la cesación de incentivos financieros y becas para el acceso y permanencia en educación superior.

- Enumere las leyes y políticas pertinentes. Si procede, facilite información sobre los costos directos (por ejemplo, tasas de matrícula y académicas) e indirectos (por ejemplo, derechos de examen, material universitario, transporte y alojamiento). Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Leyes y Políticas:

1. Ley General de Educación;
2. Ley de Educación Superior (1995, con reformas en 2017).
3. La Política Nacional de Educación Superior (2021).
4. Ley orgánica de la Universidad de El Salvador (1972, con sus reformas).
5. Ley especial de inclusión de personas con discapacidad (2021).

Las Instituciones de Educación Superior, registraron ingresos por un monto superior a los 187 millones de dólares, según reportes enviados a la Dirección Nacional de Educación Superior. En el cuadro 1, se detalla por tipo de IES la estructura de sus ingresos, donde destaca que los cobros por cuotas representan el 62.74% de los ingresos percibidos, seguido del valor de la matrícula que acumula el 19.22% de los ingresos.

Cuadro 1: Ingresos reportados por las Instituciones de Educación Superior correspondientes al año 2022. (Cifras exactas expresadas en US \$)

Tipo de IES	Matricula	Cuota	Derechos de examen	Uso de Laboratorio	Gastos de graduación	Otros	Total Ingresos
Universidad	34,790,905.40	105,942,699.80	1,212,027.72	4,996,397.20	10,156,224.92	13,876,378.44	170,974,633.48
Especializado	1,148,439.96	11,403,491.25	299,935.55	488,812.51	677,697.11	1,799,816.80	15,818,193.18
Tecnológico	136,736.20	450,770.64	20,015.57	27,348.00	88,664.25	228,648.93	952,183.59
Total de ingresos por rubro	36,076,081.56	117,796,961.69	1,531,978.84	5,512,557.71	10,922,586.28	15,904,844.17	187,745,010.25

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de reportes de la Gerencia de Monitoreo, DNES.

Respecto al gasto promedio anual realizado por estudiantes de educación superior en su formación, expresado en dólares americanos (USD\$) identifica que en 2021 los estudiantes gastaron 919.77; en 2022 el gasto subió a 1,059.19, mostrando un incremento de 139.42 dólares.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva la educación superior?

- ☐ Acceso limitado
- ☒ Problemas de equidad e inclusión
- ☒ Programas de baja calidad
- ☐ Resultados del aprendizaje mediocres
- ☐ Otro:
- ☒ Escaso número de profesores que han recibido formación profesional
- ☒ Falta de mecanismos para garantizar una transición fluida de la educación secundaria a la superior

Respecto a los mecanismos para garantizar la transición fluida de la educación secundaria a la superior, es registrado como ingreso continuo en las IES, y está referido a los estudiantes que finalizaron la educación secundaria y se inscriben el año siguiente inmediato en la educación terciaria. El registró para el año 2021 evidencia que del total de graduados de educación media en 2021, (64,642) solo 21,652 estudiantes ingresaron a la educación superior en diversas IES. En 2022 se graduaron 62153 e ingresaron 21,349 presentando un leve descenso del 1.42% respecto al año 2021.

Para el año 2023, la graduación de educación media fue de 68,222, y el ingreso continuo (25,119), se incrementa en 17.66%, con respecto al año anterior, influenciado por factores como la implementación de la campaña "Súmate a la U".

Es importante mencionar que siempre para ese año (2023) son las mujeres las que presentan mayor número de ingreso (13,798 estudiantes), los hombres de ingreso continuo alcanzaron la cifra de 11,321.

Respecto a profesorado en educación superior, para el año 2022, las IES reportaron 9,789 docentes, de ellos el 61.09% son Hombres y el 38.91% mujeres. Analizando la estructura de la planta docente para ese año, se destaca que el grado de Licenciatura concentra el 57.56% de los docentes, mientras que un porcentaje inferior al 1% de la planta docente posee Doctorado (posgrado).

Por su parte, el personal de investigación en las Instituciones de Educación Superior, lo conforman 531 profesionales: 57.44% hombres y 42.56% mujeres. En estos equipos de investigación se carece de doctores (posgrado), y se conforma principalmente por Ingenieros y Licenciados en un 82.86%.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Tabla 1: Comportamiento de matrícula de estudiantes de ingreso continuo, por tipo de IES y año.

Tipo de IES/Año	2021	2022	2023
Universidad	19,124	18,101	20,126
Instituto Especializado	2,153	2,819	4,633
Instituto Tecnológico	375	429	360

Total ingreso continuo	21,652	21,349	25,119
------------------------	--------	--------	--------

Fuente: Elaboración propia sobre la base de reportes de la Gerencia de Monitoreo/DNES.

En la tabla 2: cantidad de docentes por grado académico y sexo para el año 2022.

Tabla 1	Docentes por grado académico y sexo. Año 2022		
Grado Académico	Hombre	Mujer	Total
ARQUITECTURA	131	83	214
DOCTORADO POSGRADO	28	11	39
DOCTORADO	419	330	749
ESPECIALISTA	89	44	133
INGENIERÍA	1,255	313	1,568
LICENCIATURA	3,151	2,484	5,635
MAESTRÍA	596	380	976
NO ESPECIFICADO	76	59	135
PROFESORADO	10	6	16
TÉCNICO	124	20	144
TECNÓLOGO	101	79	180
Total docentes por sexo	5,980	3,809	9,789

Fuente: Elaboración propia sobre la base de reportes de la Gerencia de Monitoreo/DNES

Tabla 3: Investigadores en Educación Superior. Año 2022

Tabla 2	Investigadores por sexo. Año 2022		
Grado Académico	Hombre	Mujer	Total
ARQUITECTURA	8	4	12
DOCTORADO PREGRADO	7	29	36
ESPECIALISTA	0	1	1
INGENIERÍA	103	24	127
LICENCIATURA	162	151	313
MAESTRÍA	15	12	27
NO ESPECIFICADO	0	1	1
PROFESORADO	1	0	1
TÉCNICO	8	0	8

TECNÓLOGO	1	4	5
Total Resultado	305	226	531

Fuente: Elaboración propia sobre la base de reportes de la Gerencia de Monitoreo/DNES

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

- Indique las medidas que se han adoptado para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☒ Ofrecer programas de alfabetización
- ☒ Ofrecer formación continua (como programas de formación para adquirir conocimientos, aptitudes, capacidades o competencias para el desarrollo personal y profesional)
- ☒ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☒ Ofrecer formación profesional, incluidos programas de reconversión y perfeccionamiento profesionales
- ☐ Reconocer, validar y certificar el aprendizaje no formal e informal
- ☒ Ofrecer orientación profesional y asesoramiento gratuitos
- ☐ Otorgar derechos en materia de aprendizaje permanente, incluidas cuentas de aprendizaje, vales, etc.
- ☐ Otro:

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas.

Educación Básica Integral para Adultos:

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsa un proceso de Educación Básica Integral para Adultos con un nuevo enfoque pedagógico que responde a los contextos actuales y a las necesidades educativas de la población joven y adulta, en condición de analfabetismo y que no han culminado su educación básica hasta sexto grado, favoreciendo la adquisición de conocimientos con el uso de herramientas tecnológicas y estrategias innovadoras.

El Programa de Educación Básica Integral para Adultos, desarrolla el proceso educativo en alfabetización y los tres niveles de Educación Básica de Adultos, facilitando la comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo digitalizado, en el que se abordan contenidos relacionados con el desarrollo personal y social a lo largo de la vida.

Modalidades Educativas Alternas: Atienden a jóvenes y adultos con sobreedad que se encuentran fuera del sistema educativo, interesados en completar los estudios de Educación Secundaria. Es un servicio educativo gratuito con las modalidades educativas alternas: acelerada, semipresencial, distancia, nocturna, flexible integrada y bachillerato virtual. Además, se cuenta con dos estrategias educativas: Tutoría para nivelación académica y Prueba de Suficiencia.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectivos el aprendizaje y la educación de adultos?

- | | |
|---|--|
| ☐ Acceso limitado | ☐ Falta de financiación |
| ☐ Problemas de equidad e inclusión | ☐ Resultados del aprendizaje mediocres |
| ☐ Programas de baja calidad | ☒ Escaso número de educadores que han recibido formación profesional |
| ☐ Otro: | |

- Para la Educación de Jóvenes y Adultos, existen muchos retos, uno de los principales es proveer oportunidades para que dicha población inicie y concluya su educación o se mantenga en procesos formativos de actualización permanente a lo largo de la vida.
- No haber ingresado nunca al sistema educativo o permanecido fuera del mismo por un periodo de varios años.

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

En el año 2023, se atendieron con Educación Básica de Adultos a 2,528 personas y 53,344 con Modalidades Educativas Alternas (Modalidades Flexibles de Educación) y Estrategia Educativa de Prueba de Suficiencia.

3. Educación de calidad y entorno de aprendizaje

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2, 4.b y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

3.1 Medidas generales:

- Indique si el marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros públicos de enseñanza en lo que se refiere a los aspectos siguientes:

- ✓ Control e inspecciones estatales
- ✓ Salud y saneamiento
- ✓ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ✓ Infraestructura
- ✓ Planes de estudio
- ✓ Número de alumnos por docente
- ✓ Pago de matrícula (si procede)
- ✓ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado para hacer efectiva una educación de calidad?

- | | |
|--|--|
| ☐ Entornos de aprendizaje poco estimulantes o inadecuados | ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☐ Violencia en las escuelas | ☐ Apoyo insuficiente de los padres a la educación |
| ☐ Costo de la educación | ☐ Larga distancia entre el hogar y la escuela |
| ☐ Conflictos o crisis | |
| ☐ Otro: | |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

3.2 Personal de educación

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles, y en relación con la formación para la profesión docente (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ La formación de docentes se imparte sin discriminación
- ☐ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☐ Se han adoptado medidas para promover la diversidad entre el personal docente, incluida la corrección de los desequilibrios de género en los distintos niveles de educación
- ☐ Se han establecido sistemas de supervisión del desempeño
- ☐ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación
- ☐ Otro:

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

La formación de docentes se imparte sin discriminación

La oferta de formación continua se diseña cuidadosamente para garantizar que todos los factores que pudiesen limitar el acceso a los procesos formativos sean considerados. Esto incluye desde la planificación metodológica de tiempos y duraciones adecuadas para evitar la saturación de actividades, así como la de elaborar materiales o recursos educativos que contemplen las necesidades específicas educativas de los docentes (Integración de lenguaje de señas, subtítulos, pistas de audio, etc.). De esta manera, desde la Dirección Nacional de formación Docente, se asegura que la formación se imparta sin discriminación, promoviendo la inclusión y la equidad en todos los aspectos del proceso educativo.

Por otro lado, las convocatorias a participar de los procesos formativos se elaboran considerando aspectos estratégicos como el nivel educativo que imparte o la disciplina específica que brinda el docente para no generar sobrecarga en sus labores.

Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo

El Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Formación Docente, diseña, gestiona y ejecuta los procesos de formación continua de los y las docentes de las escuelas públicas. Dichos procesos se materializan a través de un Plan de Formación Docente, integrado por programas de formación acordes a los diferentes niveles educativos.

Dicho Plan se elabora sobre la identificación de necesidades de formación, lineamientos estratégicos en coherencia con las políticas y desafíos del país y la consulta entre el cuerpo docente.

La Formación Inicial Docente en El Salvador es impartida a través de Instituciones de Educación Superior, no obstante, es el Ministerio de Educación el responsable de construir, autorizar y actualizar los diferentes planes de estudio de carreras habilitantes a la docencia.

Se exigen requisitos y cualificaciones mínimos para la profesión docente

Los aspirantes a la docencia, adicionalmente de aprobar satisfactoriamente su grado universitario, deben de aprobar una prueba que les adjudica su escalafón docente que es proporcionado por la Dirección Nacional de Educación Superior.

Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente

Como Dirección Nacional de Formación Docente existe la iniciativa de las Redes de Docentes, en donde voluntariamente los docentes participan de una comunidad activa de intercambio, apoyo y autoaprendizaje. Estas redes son gestionadas desde la Dirección, en donde se propician estos encuentros y se estimula la proyección de los docentes a través de su participación de foros o con la publicación de trabajos que los mismos docentes hacen. Estas acciones sirven para compartir con la población el trabajo que los maestros realizan en sus centros de trabajo.

- ¿Con qué dificultades ha tropezado el personal docente?

- | | |
|---|--|
| ☒ Escasez de personal docente | ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico |
| ☐ Falta de personal docente cualificado, capacitado y motivado | ☐ Elevado número de alumnos por docente |
| ☐ Falta de centros de formación | |
| ☐ Otro: | |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Más que un problema de escasez de personal docente, la distribución territorial de los docentes actuales podría mejorarse, lo cual generaría un balance adecuado entre la cantidad de docentes en función de la demanda de alumnos de manera sectorizada, y así evitar escenarios de aulas saturadas o aulas multigrado.

3.3 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

A fines de referencia, en el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7⁴¹ de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta futura dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) // Recomendación sobre [...] (2023) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

41

En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (*marque todos los puntos que correspondan*).

- ☒ El plan de estudio incluye la educación en materia de derechos humanos
- ☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación en materia de derechos humanos
- ☒ Otro:

- Entrega de materiales curriculares como: Libretas, Libros de texto, Cuaderno de trabajo para estudiantes, Audiolibros, y otros materiales didácticos para apoyar los aprendizajes del estudiantado a nivel nacional del sector público, además, programas de estudio, guías metodológicas para docentes del sistema educativo.
- Entrega de equipo tecnológico: Tablet para niñas y niños de la Primera Infancia (4, 5 y 6 años) y I Ciclo de Educación Básica (1.º, 2.º y 3.º).
- Computadora a estudiantes de II Ciclo (4.º, 5.º y 6.º), III Ciclo (7.º, 8.º, 9.º) de Educación Básica y Educación Media (10.º, 11.º y 12.º).
- Desplegado un millón de cuentas de Google WorksPace Plus, para estudiantes y docentes de todos los niveles del sistema educativo público.
- Estimulación por el goce de la lectura y la expresión escrita, por medio del uso de una plataforma de lectura Fiction Express.
- Con la plataforma Platzi para el aprendizaje del inglés, así como una plataforma off line para centros educativos sin servicio de internet o señales inestables.

Todos estos recursos educativos son necesarios para apoyar el desarrollo curricular y los aprendizajes en la niñez, adolescencia y juventud.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

El derecho a una educación de calidad, busca garantizar los aprendizajes en la niñez, adolescencia y juventud del sistema educativo salvadoreño, esto nos lleva a realizar esfuerzo para *construir una nueva escuela* que permita aprendan en un ambiente seguro, agradable y con las condiciones tecnológicas del siglo XXI: por ello, estamos renovando el currículo en los diferentes niveles educativos en el marco de la reforma curricular Mi Nueva Escuela.

Las temáticas sobre derechos humanos se han contemplado en los programas de estudio vigentes de la asignatura de Estudios Sociales. Además, en la propuesta de transformación curricular que se esta realizando en Estudios Sociales se mantiene la apuesta por el *desarrollo de habilidades* que permitan el *empoderamiento* del estudiantado en *materia de derechos humanos* con la finalidad de que comprendan la importancia de los estos para *garantizar una vida digna*, reconozcan situaciones de incumplimiento en diferentes espacios de la vida cotidiana, identifiquen las instituciones y mecanismos para exigir su cumplimiento, así mismo, actuar en función del bien común y del *respeto de los derechos de las demás personas*, entre otras.

- A continuación, se anexa una tabla de contenidos sobre los derechos humanos en los programas de Estudios Sociales vigente.

Grado	Unidad	Contenido
Primero	4	Derechos del niño y la niña y deberes consigo mismo y con los demás, en el centro escolar, el hogar y la localidad.
Segundo	4	Derechos y deberes del niño y la niña en la familia, centro escolar y comunidad local.
Tercero	4	Derechos y deberes del niño y la niña en el municipio y el departamento. Convención de los derechos de la niñez.

Cuarto	4	Explotación y abuso que sufren las poblaciones vulnerables: la niñez, el adulto mayor, la mujer y las personas discapacitadas. Medidas y base legal para prevenirlos.
		Derechos humanos de la niñez y la mujer contemplados en la Constitución de la República de El Salvador.
		Derechos y deberes de la familia según la Constitución de la República de El Salvador y el Código de Familia.
Quinto	4	Derechos Humanos de la niñez, la mujer, el adulto mayor y la persona con discapacidad en la Constitución de la República de El Salvador y convenciones internacionales.
Sexto	4	Deberes y derechos de las trabajadoras y los trabajadores y las empresarias y los empresarios en América, contenidos en tratados y convenios internacionales y leyes de El Salvador.
Séptimo	5	Derechos humanos: • Mecanismos e instrumentos nacionales e internacionales. • Institucionalidad para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. • Derechos colectivos y específicos. Programa de estudio 2023 Link: https://www.mined.gob.sv/estudios-sociales/
Octavo	3	Transformaciones políticas y culturales: los derechos civiles y políticos de las mujeres: • Las mujeres y la política en diferentes momentos históricos en occidente. • La lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres en los siglos xix y xx. Programa de estudio 2023
	5	Los derechos humanos: • Garantías para una vida digna. • Acciones ciudadanas en la promoción de los derechos de las poblaciones vulnerables. Programa de estudio 2023 Link: https://www.mined.gob.sv/estudios-sociales/
Noveno	5	Derechos humanos: Mecanismos de defensa y participación ciudadana. Programa de estudio 2023. Link: https://www.mined.gob.sv/estudios-sociales/
Primer año de bachillerato	4	Orígenes y desarrollo de los derechos humanos y vigencia práctica en El Salvador.
		Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y derechos específicos.
		Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales garantizados en la Constitución de la República.
		Pactos y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos vigentes en El Salvador.
Segundo año de bachillerato	4	Los derechos de III y IV generación. - Orígenes y desarrollo. - Derechos del trabajador. - Derechos de la mujer. - Derechos de grupos étnicos. - El derecho a la seguridad social. - Derechos de las personas con discapacidad. - Leyes, acuerdos y convenciones internacionales.

- Se anexa link de los materiales curriculares:

Inicial y Parvularia

<https://www.mined.gob.sv/materiales-educacion-inicial-y-parvularia/>

Lenguaje y Literatura

<https://www.mined.gob.sv/eslengua/>

Matemática

<https://www.mined.gob.sv/esmate/>

Ciencias

<https://www.mined.gob.sv/ciencia-educativa/>

Estudios Sociales

<https://www.mined.gob.sv/estudios-sociales/>

Inglés

<https://www.mined.gob.sv/ingles/>

Educación Física

<https://www.mined.gob.sv/guias-metodologicas/>

Educación Artística

<https://www.mined.gob.sv/educacion-artistica/>

Emprendedurismo para Bachillerato

<https://www.mined.gob.sv/modulos-de-emprendedurismo/>

- Desarrollo de reflexiones pedagógicas con docentes, como apoyo a la implementación del currículo en el sistema educativo.

Jornadas extendidas, donde se atienden a estudiantes en diferentes talleres, fomentando el trabajo en equipo y fortaleciendo las relaciones interpersonales entre los estudiantes, así como mejorando sus habilidades comunicativas. Además, hay módulos para fomentar el trabajo colaborativo y el desarrollo de un emprendimiento para los estudiantes.

3.4 Agentes no estatales en la educación

A fines de referencia, en los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se establece la impartición de educación no estatal⁴².

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación no estatal de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

- ☐ Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación⁴³ se aplican explícitamente a las instituciones educativas no estatales. *Especifique.*

- ☐ Las políticas pretenden garantizar que el desarrollo de la educación no estatal no genere discriminación y que los agentes no estatales ofrezcan una alternativa pertinente (sin suplantar a la educación pública). *Especifique.*

- ☐ Las disposiciones jurídicas garantizan los derechos de los padres/tutores legales a dar educación religiosa y moral a sus hijos. *Especifique.*

- ☐ El marco jurídico o reglamentario establece las condiciones y las normas mínimas de educación para la creación y el funcionamiento de centros de enseñanza no estatales. *Especifique los ámbitos que abarca.*

⁴² Privada, confesional o gestionada por ONG o agentes comunitarios.

⁴³ Véase el artículo/párrafo 1.1.

- ✓ Inscripción
- ✓ Control e inspecciones estatales
- ✓ Cualificaciones de los docentes
- ✓ Salud y saneamiento
- ✓ Seguridad: los niños reciben enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas)
- ✓ Infraestructura
- ✓ Planes de estudio
- ✓ Número de alumnos por docente
- ✓ Pago de matrícula
- ✓ Cierre de escuelas
- ✓ Otro:

- Explique.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en la impartición de educación no estatal?

- | | |
|--|--|
| ☐ Mala calidad de la infraestructura escolar y el material pedagógico | ☐ Problemas de equidad e inclusión |
| ☐ Escaso número de docentes que han recibido formación profesional | ☐ Poca capacidad del gobierno en materia de regulación y de supervisión |
| ☐ Elevado número de alumnos por docente | |
| ☐ Otro: | |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

3.5 Educación digital

La educación digital permite mejorar el acceso, pero también puede plantear retos en términos de calidad de la educación e inclusión⁴⁴.

- Indique las medidas adoptadas para garantizar la impartición de una educación digital de calidad (marque todos los puntos que correspondan).

☒ El uso de la tecnología digital en la educación está previsto en el marco jurídico

- Indique los textos y disposiciones pertinentes.

Si en la Ley Crecer Juntos, Capítulo IV-Educación y cultura, el art. 47 (Derecho a la educación) establece en su tercer inciso: “El Estado debe garantizar este derecho mediante el desarrollo de políticas educativas inclusivas e integrales para asegurar una educación plena y de alta calidad. En consecuencia, deberá asignar los recursos económicos suficientes para facilitar las acciones destinadas al cumplimiento de este derecho, incluyendo el acceso equitativo e inclusivo al entorno digital.”

De manera ya operativa y sustentados en la referida ley mediante el Programa de Acceso Universal a las Tecnologías “ENLACES con la educación” se ha proporcionado un dispositivo tecnológico a todos los estudiantes del sistema educativo público, tablet o laptop según el nivel educativo, así como laptops a todos los docentes. Igual todos los estudiantes y docentes cuentan con licencias de Google Workspace for Education Plus. En materia de plataformas digitales también está habilitada la plataforma para promover la lectoescritura Fiction Express para todos los estudiantes del sistema público de cuarto grado de básica a Bachillerato, y para finales de 2024 se espera incrementar paulatinamente la cobertura de primero a tercero de básica.

En materia de conectividad se tiene la proyección de llevar banda ancha a todos los centros educativos. Por cierto, para los estudiantes con capacidades especiales se les brinda los accesorios pertinentes como teclados Braille entre otros.

☒ Las disposiciones legislativas, políticas, estrategias o planes básicos para la gestión, la privacidad, la seguridad, el almacenamiento, la transferencia, el uso y el intercambio de datos sobre educación a nivel interno y externo tienen por objeto garantizar el derecho a la privacidad de los alumnos y las partes interesadas en la educación (por ejemplo, consentimiento informado, políticas de uso transparentes, etc.)

Desde el punto de vista de sistemas informáticos, el MINEDUCYT establece políticas de seguridad y acceso a los sistemas informáticos a través de las diferentes normativas, entre las políticas podemos mencionar:

- *Todos los sistemas cuentan con mecanismos de autenticación cifrada y los sistemas publicados en internet cuentan con doble factor de autenticación.*
- *Se establecen roles dentro de los sistemas para controlar el acceso a los datos.*
- *Los sistemas cuentan con bitácoras y huellas de auditoría.*
- *Se coordinan jornadas de capacitación sobre el buen uso, acceso y seguridad de los sistemas.*

En cuanto al marco legal informático que nos rige:

- *Política de ciberseguridad de El Salvador*
- *Ley de delitos informáticos y conexos, específicamente acceso, seguridad, uso y confidencialidad de los datos (Art. 24, 25, 26)*

En cuanto al marco legal respecto del uso de información:

- *Ley Crecer Juntos. Norma el uso de los datos de menores de edad.*

- Instituto de acceso a la información pública. Establecen las categorías de los datos. abiertos, confidenciales, restringidos, etc.

☒ El marco regulatorio establece normas mínimas para la educación digital que deben cumplir todos los agentes de la educación.

En la Ley Crecer Juntos, Capítulo IV-Educación y cultura, el art. 54 (Responsabilidad del Estado en materia de educación) se mandata “Para hacer efectivo el derecho a la educación, en todos los niveles y modalidades, el Estado deberá garantizar las siguientes condiciones:...j) Incluir en el currículo contenidos relacionados con la nutrición, la educación integral de la sexualidad, la equidad y violencia de género, educación inclusiva, discapacidad, la prevención del acoso escolar, convivencia escolar, resolución de conflictos, inteligencia emocional, prevención del consumo de sustancias psicotrópicas y similares, enfermedades infecto contagiosas, conservación del medio ambiente, seguridad vial, cultura de paz, prevención de la migración irregular, el uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el uso del entorno digital y la no discriminación, entre otros...”

☒ Se han adoptado medidas para eliminar las barreras para acceder a los contenidos digitales⁴⁵, en especial garantizando el acceso a contenidos digitales adaptados a los planes de estudio y disponibles en plataformas nacionales gratuitas, públicas y multimodales; se elaboran contenidos de alta calidad, disponibles en las asignaturas troncales, en la lengua o lenguas nacionales oficiales y con características inclusivas para ayudar a los alumnos con discapacidades.

En efecto se han realizado dichos contenidos digitales tomando en cuenta todo lo indicado y se ponen a disposición de la comunidad educativa a través de sitios web.

☒ Se han incorporado las competencias digitales en los planes de formación de docentes, antes del empleo y en el empleo, y en los planes de formación en liderazgo a fin de crear una cultura de innovación digital y crecimiento basada en la equidad y la inclusión que favorezca el perfeccionamiento profesional continuo del personal ya existente y que se está contratando.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Formación Docente, ha implementado de manera integral, en sus programas de formación para docentes en servicio, procesos formativos orientados al fortalecimiento de las competencias digitales. Puntualmente en los años 2023 y lo que va del 2024 se han desarrollado 26 procesos formativos que incluyen directa o indirectamente contenidos o actividades que fortalecen las competencias digitales de los docentes.

☒ Se han integrado las competencias necesarias para adaptarse al futuro (incluidas competencias digitales, competencias en materia de datos e IA, pensamiento crítico, etc.) en los planes de estudio oficiales de todos los niveles de enseñanza.

Se tiene la proyección de hacerlo pero a la fecha solo se está impulsando un concurso de creación de recursos con herramientas de IA en docentes e igual está en diseño un bootcamp piloto en IA para estudiantes de Bachillerato en Desarrollo de Software.

☒ Se han adoptado medidas para reducir la brecha digital, en especial garantizando un suministro de electricidad fiable, una buena conectividad a Internet en la escuela y en casa, y el acceso a dispositivos adecuados para el aprendizaje y la enseñanza, a software seguro y sostenible, a plataformas seguras y a sistemas integrados de datos sobre la educación.

En efecto con el Programa ENLACES se ha cubierto el 100% de estudiantes y docentes con equipo tecnológico, se avanza a grandes pasos con cobertura de Internet en los CE y se tiene acceso universal por estudiantes del sistema educativo público a Google Workspace for Education. Siempre en materia de plataformas digitales, está habilitada la plataforma para promover la lectoescritura Fiction Express para todos los estudiantes del sistema público de cuarto grado de básica a Bachillerato, y para finales de 2024 se espera incrementar paulatinamente la cobertura de primero a tercero de básica.

☒ Se ha preparado un presupuesto bien establecido, sostenible y costoeficaz financiado por diversas fuentes y la cooperación intersectorial, y respaldado por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales.

En efecto todo ha sido bien presupuestado con fondos GOES.

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

Desde el punto de vista de sistemas informáticos, el MINEDUCYT establece políticas de seguridad y acceso a los sistemas informáticos a través de las diferentes normativas, entre las políticas podemos mencionar:

- Todos los sistemas cuentan con mecanismos de autenticación cifrada y los sistemas publicados en internet cuentan con doble factor de autenticación.
- Se establecen roles dentro de los sistemas para controlar el acceso a los datos.
- Los sistemas cuentan con bitácoras y huellas de auditoría.
- Se coordinan jornadas de capacitación sobre el buen uso, acceso y seguridad de los sistemas.

En cuanto al marco legal informático que nos rige:

- Política de ciberseguridad de El Salvador
- Ley de delitos informáticos y conexos, específicamente acceso, seguridad, uso y confidencialidad de los datos (Art. 24, 25, 26)

En cuanto al marco legal respecto del uso de información:

- Ley Crecer Juntos. Norma el uso de los datos de menores de edad.
- Instituto de acceso a la información pública. Establecen las categorías de los datos. abiertos, confidenciales, restringidos, etc.

En la Ley Crecer Juntos, Capítulo IV-Educación y cultura, el art. art. 54 (Responsabilidad del Estado en materia de educación) se mandata “Para hacer efectivo el derecho a la educación, en todos los niveles y modalidades,el Estado deberá garantizar las siguientes condiciones:...j) Incluir en el currículo contenidos relacionados con la nutrición, la educación integral de la sexualidad, la equidad y violencia de género, educación inclusiva, discapacidad, la prevención del acoso escolar, convivencia escolar, resolución de conflictos, inteligencia emocional, prevención del consumo de sustancias psicotrópicas y similares, enfermedades infecto contagiosas, conservación del medio ambiente, seguridad vial, cultura de paz, prevención de la migración irregular, el uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el uso del entorno digital y la no discriminación, entre otros...”

En efecto se han realizado dichos contenidos digitales tomando en cuenta todo lo indicado y se ponen a disposición de la comunidad educativa a través de sitios web.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Formación Docente, ha implementado de manera integral, en sus programas de formación para docentes en servicio, procesos formativos orientados al fortalecimiento de las competencias digitales. Puntualmente en los años 2023 y lo que va del 2024 se han desarrollado 26 procesos formativos que incluyen directa o indirectamente contenidos o actividades que fortalecen las competencias digitales de los docentes.

Se tiene la proyección de hacerlo pero a la fecha solo se está impulsando un concurso de creación de recursos con herramientas de IA en docentes e igual está en diseño un bootcamp piloto en IA para estudiantes de Bachillerato en Desarrollo de Software.

En efecto con el Programa ENLACES se ha cubierto el 100% de estudiantes y docentes con equipo tecnológico, se avanza a grandes pasos con cobertura de Internet en los CE y se tiene acceso universal por estudiantes del sistema educativo público a Google Workspace for Education. Siempre en materia de plataformas digitales, está habilitada la plataforma para promover la lectoescritura Fiction Express para todos los estudiantes del sistema público de cuarto grado de básica a Bachillerato, y para finales de 2024 se espera incrementar paulatinamente la cobertura de primero a tercero de básica.

En efecto todo ha sido bien presupuestado con fondos GOES.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado a la hora de impartir educación digital? (marque todas las que procedan).

- | | |
|--|--|
| ☐ Falta de contenidos digitales de enseñanza y aprendizaje de calidad y adaptados a los planes de estudio que respalden vías de aprendizaje y enseñanza flexibles | ☒ Acceso limitado a Internet o a la electricidad |
| ☐ Falta de equidad e inclusión en las soluciones de aprendizaje digital | ☐ Acceso limitado al hardware (dispositivos, cargadores, etc.) |
| ☐ Medidas de seguridad y apoyo informático inadecuados para hacer frente a problemas de seguridad infantil en línea o reducir los riesgos de ciberseguridad | ☒ Dificultad para regular el uso de soluciones educativas digitales |
| ☐ Otro: | ☐ Dificultad para financiar de forma sostenible soluciones de educación digital a escala nacional |
| | ☒ Un desarrollo de competencias digitales insuficiente para que las tecnologías digitales se aprovechen en la práctica docente |
| | ☐ Soluciones dispersas o fragmentadas que no están sistematizadas ni reguladas de forma centralizada |

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

100 % de estudiantes y docentes cuentan con un dispositivo tecnológico, tablet o laptop según sea el caso. Desde 2024 se están implementando Chromebooks.

100 % de estudiantes y docentes cuentan con licencias Plus de Google Workspace for Education y Fiction Express está habilitada para todos los estudiantes del sistema público de cuarto grado de básica a Bachillerato.

29 sedes de soporte técnico a nivel nacional

4 Consolidación de los sistemas de gobernanza

A fines de referencia, el Marco de Acción Educación 2030 establece que “para garantizar la calidad de la educación y crear condiciones que permitan obtener resultados eficaces en este ámbito, los gobiernos deberán reforzar los sistemas educativos mediante la creación y mejora de mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas adecuados, eficaces e inclusivos; la garantía de la calidad; sistemas de gestión e información de la educación; procedimientos y mecanismos de financiación transparentes y eficaces; y acuerdos institucionales de gestión, así como procurar que se disponga de información fiable, oportuna y accesible” (párr. 18).

- Indique las medidas adoptadas en términos de gobernanza (marque todos los puntos que correspondan).

☐ Se han establecido mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relativas al derecho a la educación, incluso mediante sistemas de gestión de la información

☐ Los resultados del seguimiento se hacen públicos. [Indique el enlace.](#)

☐ Los procesos de seguimiento son participativos, inclusivos y regulares

☐ Se adopta un enfoque sectorial y multisectorial de la gobernanza de la educación

☐ Los recursos financieros se asignan eficazmente para dar prioridad a una educación pública, gratuita y de calidad, y se presupuestan adecuadamente en los planes gubernamentales

☐ La asignación de recursos para la educación se decide de forma transparente

☐ La planificación y la programación tienen en cuenta las crisis y los riesgos de desastre, y prevén en particular la impartición de una educación de calidad en situaciones de emergencia

☐ Las autoridades públicas locales se benefician de un cierto grado de descentralización y las escuelas gozan de autonomía para que la enseñanza se adapte al contexto

- Proporcione detalles sobre cada una de las medidas adoptadas.

- ¿Con qué dificultades se ha tropezado en términos de gobernanza?

☐ Limitaciones presupuestarias

☐ Entorno jurídico y político inexistente, desfavorable, incoherente u obsoleto

- ☐ Falta de participación de las partes interesadas y poca cooperación y coordinación a distintos niveles
- ☐ Sistemas de seguimiento inexistentes o débiles, incluida la falta de datos fiables
- ☐ Falta de diálogo con los sindicatos de docentes
- ☐ Otro:

- Explique. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

III. Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos

A fines de referencia, los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas a los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (marque todos los puntos que correspondan).

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación, en particular mediante materiales y recursos apropiados
- ☐ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos

☐ Otro: